

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 338/2534
นาง จินตนา ไชย ภู ล
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 20

โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบупยานหลังวันชี้สองสถานแต่จากบัญชีระบупยานทั้ง 9 อันดับ เห็นได้ว่าทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารที่ระบุอ้างล้วนแต่เป็นพยานหลักฐานที่โจทก์ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ขณะฟ้องคดีว่าต้องนำมาสืบเพื่อประโยชน์แก่คดีของโจทก์ทั้งไม่ปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องอย่างใดที่โจทก์ไม่สามารถจะยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันได้ โจทก์คงอ้างแต่เพียงว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งมิใช่เหตุที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาในข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8 วรรคสี่ดังกล่าวได้ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งยกคำร้องและไม่รับบัญชีระบупยานของโจทก์ชอบแล้ว.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และสั่งงดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแก่โจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามฟ้องกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางชี้สองสถานแล้ว โจทก์จึงยื่นบัญชีระบุพยานศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลภาษีอากรกลางเห็นว่าคำสั่งรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ดังกล่าวเป็นคำสั่งที่สั่งโดยผิดหลง เพราะขัดต่อข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่สั่งรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ดังกล่าวเสีย โจทก์แถลงว่ามีเหตุสมควรที่ไม่อาจยื่นบัญชีระบุพยานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8 ขอเวลายื่นคำร้องแสดงเหตุผลตามกฎหมายภายใน 7 วัน ศาลภาษีอากรกลางอนุญาต ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ไม่ทราบความมีอยู่ของเอกสารการประเมินภาษี โจทก์เพิ่งทราบหลังจากศาลชี้สองสถานไปแล้วว่า จำเลยได้ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลแล้ว และได้มา ตรวจ สอบเอกสารดังกล่าว จึงทราบว่าเป็นเอกสารที่ต้องใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานส่วนพยานบุคคลก็เคยไปให้การต่อเจ้าพนักงานประเมิน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์โจทก์จึงไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลอันสมควรอันมิอาจกล่าวล่วงเสียได้ โจทก์จึงขออนุญาตระบุบัญชีพยานตามบัญชีระบุพยานท้ายคำร้อง

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องโจทก์ และไม่รับบัญชีระบุพยานท้ายคำร้อง แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า เห็นว่า การที่ศาลจะอนุญาตให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานภายหลังวันชี้สองสถานได้นั้น คู่ความนั้นจะต้องแสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 8 วรรคสุดท้าย แห่งข้อกำหนดคดีภาษีอากร ปัญหาวินิจฉัยจึงอยู่ที่ว่า โจทก์มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยาน

ต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันหรือไม่ โจทก์อ้างเหตุในคำร้องขอ
อนุญาตยื่นบัญชีระบупยานว่า โจทก์เพิ่งทราบหลังจากศาลชี้สองสถานแล้วว่า จำเลย
ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการประเมินและการตรวจสอบภาษีของโจทก์ต่อศาลแล้ว จาก
นั้นโจทก์จึงขอตรวจเอกสารดังกล่าวแล้วจึงทราบว่าเป็นเอกสารที่โจทก์ต้องใช้อ้างอิง
เป็นพยานหลักฐานได้พิเคราะห์บัญชีระบупยานของโจทก์ท้ายคำร้อง ลงวันที่
15 กันยายน 2532 แล้ว โจทก์ระบุอ้างพยานรวม 9 อันดับ อันดับ 1 ถึง 6 เป็นพยาน
บุคคล ซึ่งมีทั้งตัวโจทก์และทนายโจทก์รวมอยู่ด้วย ส่วนอันดับ 7 ถึง 9 เป็นพยาน
เอกสาร คือ อันดับ 7 โจทก์ระบุอ้างแฟ้มและสรรพเอกสารการประเมินภาษี การ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อันดับ 8 ระบุอ้างหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทปฏิวิกรณ์ จำกัดซึ่งโจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการ และอันดับ 9 ระบุอ้าง
แบบ ภ.ง.ด.9ก.ของโจทก์ จากบัญชีระบупยานของโจทก์ทั้ง 9 อันดับดังกล่าว เห็นได้
ว่าทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารที่ระบุอ้าง ล้วนแต่เป็นพยานหลักฐานที่โจทก์
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ขณะฟ้องคดีว่า ต้องนำมาสืบเพื่อประโยชน์แก่คดีของโจทก์
ฉะนั้นที่โจทก์อ้างว่า โจทก์เพิ่งทราบว่าต้องอ้างอิงพยานหลักฐานอะไรบ้าง เมื่อโจทก์
ได้มา ตรวจ สอบเอกสารที่จำเลยยื่นต่อศาลแล้ว นั้นจึงรับฟังไม่ได้ ทั้งไม่ปรากฏว่ามี
เหตุขัดข้องอย่างใดที่โจทก์ไม่สามารถจะมายื่นบัญชีระบупยานก่อนวันชี้สองสถานไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันได้ โจทก์คงอ้างแต่ว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งก็มีใช่เป็นเหตุ
ที่อ้างได้ตามกฎหมาย

พิพากษายืน

(ตัน เวทไวก้าน อันนันท-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ